

**<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 28.10.2020 N ИГ-117-1857-13-5
<О требованиях пожарной безопасности>**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"

ПИСЬМО

от 28 октября 2020 г. N ИГ-117-1857-13-5

На электронное обращение от 17.09.2020 сообщаю мнение специалистов института по затронутому вопросу.

В соответствии с [ч. 4 статьи 4](#) Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в случае, если положениями указанного Федерального [закона](#) (за исключением положений [статьи 64](#), [части 1 статьи 82](#), [части 7 статьи 83](#), [части 12 статьи 84](#), [частей 1 1](#) и [1 2 статьи 97](#)) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений указанного Федерального [закона](#), в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений указанного Федерального [закона](#), применяются ранее действующие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования указанного Федерального [закона](#) применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Таким образом, эксплуатирующиеся объекты должны соответствовать положениям прошедшей экспертизу проектной документации и требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, использованных при подготовке указанной проектной документации, при условии, что на таком объекте не были проведены

реконструкция, капитальный ремонт, изменение функционального назначения, а также технического перевооружения.

Начальник института

Д.М.ГОРДИЕНКО